

MÓDULO 07

CRIMES DE TRÂNSITO

Crimes de Trânsito

Este módulo é **introdutório**: você não precisa virar advogado, mas precisa conhecer o essencial sobre crimes de trânsito para a prova teórica.

O que são crimes de trânsito

Crimes de trânsito são condutas **tipificadas no próprio CTB** (Capítulo XIX) como infrações penais — ou seja, condutas mais graves, que geram consequências no âmbito criminal, além das administrativas (multa, pontos, suspensão).

Diferença entre infração administrativa e crime

- A **infração administrativa** é julgada pelos órgãos de trânsito (autuação, JARI) e gera multa, pontos, suspensão ou cassação;
- O **crime de trânsito** é julgado pelo Poder Judiciário, podendo gerar, além das penalidades administrativas, consequências como detenção, prestação de serviços à comunidade ou suspensão do direito de dirigir **como pena judicial**.

CAI NA PROVA

Uma mesma situação pode gerar as duas coisas ao mesmo tempo: por exemplo, dirigir embriagado gera a **infração administrativa gravíssima** (multa e suspensão) e pode configurar **crime**, dependendo da concentração de álcool ou de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Quando uma conduta pode configurar crime

Em geral, uma conduta se torna crime de trânsito quando está expressamente descrita no capítulo de crimes do CTB e envolve **risco elevado à vida ou à integridade física** de terceiros — não basta ser uma infração grave ou gravíssima administrativa.

Principais crimes previstos no CTB

- **Homicídio culposo na direção de veículo automotor** — causar a morte de alguém por imprudência, negligência ou imperícia ao dirigir;
- **Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor** — ferir alguém nas mesmas condições;
- **Embriaguez ao volante** — conduzir veículo com concentração de álcool por litro de sangue acima do limite estabelecido em lei, ou sob influência de outra substância psicoativa que determine dependência, com alteração da capacidade psicomotora;
- **Participação em corrida, disputa ou competição não autorizada (racha)**, gerando perigo de dano;
- **Fuga do local do acidente** — afastar-se do local para fugir da responsabilidade civil ou penal;
- **Omissão de socorro** — deixar de prestar socorro à vítima de acidente, quando possível fazê-lo sem risco pessoal;
- **Dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano** — conduzir sem CNH ou PPD, quando a conduta gera perigo concreto a outras pessoas;
- **Entregar a direção de veículo a pessoa não habilitada** — quando essa pessoa gera perigo de dano.

ATENÇÃO

Para muitos desses crimes, a lei exige que a conduta gere **perigo concreto de dano** — não é qualquer descumprimento que configura crime automaticamente. É importante diferenciar a infração administrativa (mais comum) do crime (mais grave e específico).

Relação entre álcool e direção

Dirigir sob efeito de álcool é, ao mesmo tempo, uma das infrações administrativas gravíssimas mais cobradas em prova e pode configurar crime, dependendo do grau de concentração de álcool no sangue ou de sinais de alteração da capacidade psicomotora, apurados por teste do etilômetro (bafômetro), exame clínico ou outras provas em direito admitidas.

PEGADINHA

"Recusar o bafômetro" não livra o condutor da penalidade: a recusa em se submeter aos testes é, por si só, uma **infração gravíssima autossuspensiva**, podendo a autoridade se basear em outros meios de prova para caracterizar a embriaguez.

Condução sem habilitação e competições não autorizadas

Conduzir sem CNH é infração administrativa gravíssima; torna-se **crime** quando, além disso, gera perigo concreto de dano a alguém. Da mesma forma, participar de racha é infração gravíssima e, quando gera perigo de dano, é também crime de trânsito.

MEMORIZE: *Crime de trânsito exige previsão específica no CTB e, em regra, perigo concreto de dano — nem toda infração grave vira crime.*